МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 04 дугаар сарын 15 № 01/10 Улаанбаатар хот

ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН
УДИРДАХ ГАЗАР ОНӨААТҮГ-ЫН
ДАРГА Ч.МЭНДБАЯР ТАНАА

Монголын Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний ажилтны Үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос 2025 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/153 дугаар албан бичгээр Комисст хандаж "...Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 14 дүгээр төвийн тооцооны нягтлан бодогч Б.Азжаргалд хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мягмарсүрэн ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт үзүүлж байна" гэх гомдол ирүүлсэн.

Комисс гомдлын мөрөөр тухайн байгууллагын орчин нөхцөлтэй газар дээр нь танилцах, ажилтнуудаас санал асуулга авах, холбогдох ажилтан, албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар шалгах ажиллагаа явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Гомдол шалгах ажиллагааны хүрээнд Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 14 дүгээр төвийн нийт 60 ажилтны 39 ажилтнаас санал асуулга авсан бөгөөд "Танд болон тантай хамт ажиллагсдад ажлын байрны дарамт үзүүлж байсан эсэх" гэх асуулгад "...хэл үгээр доромжлох, загнах, заналхийлэх, хийсэн ажлыг үндэслэлгүйгээр шүүмжлэх, нам, бүлгийн харьяалал, хэн нэг албан тушаалтанд хамааруулж ялгаварлах, нас, үзэл бодол, хууль бус ажиллагааг хүлээн зөвшөөрөөгүйгээс ялгаварлан гадуурхдаг, аливаа зүйлд өөрийн үзэмжээр ханддаг, хүний нөөцийн болон бусад аливаа мэдээллийг ил тод, нээлттэй байдлаар түгээдэггүй, ялгавартай байдал гаргадаг, ажилтны санал, хүсэлт, өргөдлийг хүлээн авч бүртгэж, хариу өгдөггүй" гэж, мөн "ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажлаас өөр ажил хийхийг шаарддаг" гэж нийтлэг байдлаар хариулсан байна. Мөн "Хөдөлмөрийн харилцаанд ямар нэг байдлаар ялгаварлан гадуурхалт үзүүлж байсан эсэх" гэх асуулгад "дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мягмарсүрэн дарамталдаг, байгууллагын ажилтнуудыг 2 хуваааж өөрийн гэх хүмүүстэй давуу байдал бий болгодог" гэж 12 ажилтан дурдсан байна.

Түүнчлэн тус төвийн нэр бүхий ажилтнуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийхэд "... Ц.Мягмарсүрэн нь ажилтнуудтай зүй бусаар харилцаж, ажлын байрны дарамт үзүүлж, зохисгүй үйлдэл гаргадаг. Өөртэй нь холбоотой өргөдөл өгсөн хүмүүсээс өө хайж ажлын байрны дарамт үзүүлдэг, мөн шуурхай хурал дээр бусдын хажууд хувийн хандлагаар орилж, хашхичиж загнадаг, өөдөөс нь үзэл бодлоо илэрхийлэхээр "чамтай хамтарч ажиллахгүй", "өргөдлөө өгөөд зайл", "гар" гэж дарамт учруулдаг, өмнө нь 2021, 2022 онд ажиллаж байсан хүмүүс энэ мэт дарамтаас болж ажлаас гарсан. Удирдах газар энэ мэт үйлдлийг нь өөгшүүлж дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэнд ямар нэг арга хэмжээ авдаггүй, сахилгын

шийтгэл ногдуулж байгаагүй, хөдөлмөрлөх эрхийнхээ төлөө гомдол гаргасан инженер техникийн ажилтан засварчин хэн ч байсан хохирдог учраас эвийг нь олж ажилдаг" гэж нийтлэг байдлаар хариулсан.

Дээрх нөхцөл байдлаас дүгнэхэд Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 14 дүгээр төвийн Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мягмарсүрэн нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 7.1.2, 7.1.3 дахь заалтыг тус тус зөрчиж, ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт үзүүлдэг нь тогтоогдож байна.

2. Комисст Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 14 дүгээр төвийн хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мягмарсүрэн ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт үзүүлдэг гэх гомдол 2022 онд ирж байсан бөгөөд гомдлын мөрөөр шалгах ажиллагаа явуулж тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Комиссын гишүүний 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 03/30 дугаартай 4 заалт бүхий зөвлөмжийг Танд хүргүүлсэн, Уг Зөвлөмжийн хариуг танай газрын Захиргаа хуулийн хэлтсийн дарга Д.Алтангэрэлийн 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02/1257 дугаартай албан бичгээр Комисст ирүүлсэн.

Уг албан бичигт Ц.Мягмарсүрэнд зөрчлийг давтан гаргахгүй байхыг анхааруулж, газрын даргын 2021 оны А/63 дугаар тушаалаар батлагдсан Ёс зүйн дүрмийн 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 3.1.6, 3.1.12, 3.1.14 дэх заалтуудыг үндэслэн 2022 оны Б/1757 дугаартай тушаалаар нэг сарын үндсэн цалинг 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл оногдуулсан гэж мэдээлсэн. Шалгах ажиллагааны хүрээнд Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн Б/1757 дугаартай тушаалтай танилцахад "Ц.Мягмарсүрэн нь ОСНААУГ-ын даргын удирдамжийн дагуу Захиргаа хуулийн хэлтсээс хийсэн шалгалтаар ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан чиг үүргээ хангалтгүй гүйцэтгэж, хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй" гэх үндэслэлээр сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна. Энэ нь Комиссын гишүүний Зөвлөмжийн мөрөөр хариуцлага тооцсон тушаал биш байх бөгөөд тус газраас Зөвлөмжийн биелэлтийг ирүүлэхдээ зориуд худал мэдээлэл ирүүлсэн байна.

Түүнчлэн зөвлөмжийн биелэлтийг ирүүлэхдээ "Ажилтнуудын гаргасан гомдлыг холбогдох хуульд нийцүүлэн шалгаж, шийдвэрлэх, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хариуцлага тооцох, энэ төрлийн зөрчлийг дахин гаргахгүй байхад онцгой анхаарч сургалт сурталчилгаа болон нөлөөллийн ажлуудыг хийж ажиллах болно" гэх тайлбар ирүүлсэн боловч 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр нэр бүхий 2 ажилтнаас гаргасан Ц.Мягмарсүрэнгээс үзүүлж буй ажлын байрны дарамт, хүчирхийллийн улмаас ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтийн мөрөөр дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулж, үр дүнг тооцохгүйгээр тухайн иргэдийг ажлаас чөлөөлсөн байна.

3. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/330 дугаар тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн баталсан байна. Тус журамд дүн шинжилгээ хийхэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, 11.4.2 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасан ажил олгогч нь ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажилчдад харагдахуйц газар байршуулах, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм

хэмжээг тусгах, бэлгийн болон бусад дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх, хуульд заасан ажил олгогч, ажилтны эрх, үүрэг зэргийг нарийвчлан тусгаагүй байна.

4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт "...Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй", мөн хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.2 дахь хэсэгт "хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж тус тус заасан. Шалгах ажиллагааны хүрээнд 2025 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 14 дүгээр төвийн орчин нөхцөлтэй танилцахад тус байгууллага ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт бэлгийн дарамтын талаарх гомдол мэдээлэл хүлээн авах хайрцаггүй, мэдээллийн самбарт ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын тухай мэдээлэл, зурагт хуудас, зөвлөмжийг байршуулаагүй байна.

5. Гомдол шалгах ажиллагааны явцад тус газрын сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй танилцахад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт зохион байгуулагдаагүй байгаа нь Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт заасны дагуу "ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах" хуулийн хэрэгжилт хангагдахгүй байна.

Дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдал болон Комиссын гишүүний 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 03/30 дугаар Зөвлөмжийг бүрэн хангуулах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт үзүүлдэг нь тогтоогдсон Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 14 дүгээр төвийн Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мягмарсүрэнд холбогдох хуульд заасны дагуу хариуцлага тооцох;
2. Комиссын гишүүний 2022 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 03/30 дугаартай 4 заалт бүхий зөвлөмжийг бүрэн биелүүлэлгүй, 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 02/1257 дугаартай албан бичгээр зөвлөмжийн биелэлтийг ирүүлэхдээ хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, биелэлтийг худал мэдээлсэн асуудлаар дотоод хяналт шалгалт явуулж, тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн холбогдох арга хэмжээ авах;
3. Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, ажил олгогчийн үндсэн эрх, үүрэг, ажлын байранд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг нарийвчлан тусгаж, нээлттэй байршуулах;
4. Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын талаарх ойлголт, хүний эрхийн боловсрол, мэдрэмж, соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ, соён гэгээрүүлэх ажлыг удирдах болон нийт ажилтнуудад үе шаттай, тогтмол зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан

байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Шаардлагыг Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 14 дүгээр төвийн ажилтнуудад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний танилцуулгыг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Монголын Орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний ажилтны Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоонд.

ДАРГА Д.СҮНЖИД